

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
4024/2550

นางสาวสินีนาฏ ประพทธิธรรม
นางทองทิพย์ ประทีป

โจทก์
จำเลย

ป.วิ.พ. มาตรา 87, มาตรา ตาราง 2

โจทก์ได้ชำระค่าจ้างเอกสารทั้งสองฉบับในชั้นสืบพยานโจทก์ฝ่ายเดียวไปแล้ว
แม้ต่อมาศาลจะให้พิจารณาคดีใหม่ และโจทก์นำสืบอ้างเอกสารดังกล่าวเป็นพยานอีก
ก็ต้องถือว่าค่าจ้างเอกสารที่โจทก์ชำระไว้แต่เดิมเป็นค่าจ้างเอกสารที่โจทก์นำสืบและ
อ้างส่งเป็นพยานด้วย โดยโจทก์ไม่จำเป็นต้องแถลงต่อศาลขอถือเอาค่าจ้างเอกสารเดิม
เป็นการชำระค่าจ้างเอกสารใหม่ ที่ศาลชั้นต้นรับฟังเอกสารดังกล่าวประกอบการ
วินิจฉัยของโจทก์จึงชอบด้วยกฎหมาย

โจทก์ฟ้องขอให้บังคับจำเลยชำระเงิน 18,110 บาท พร้อมดอกเบี้ยอัตราร้อยละ
7.5 ต่อปีของต้นเงิน 17,317 บาท นับถัดจากวันฟ้องเป็นต้นไปจนกว่าจะชำระเสร็จ
แก่โจทก์

จำเลยขาดนัดยื่นคำให้การและขาดนัดพิจารณา (2) ศาลชั้นต้นพิจารณาคดีไป
ฝ่ายเดียวแล้วพิพากษาให้โจทก์ชนะคดี จำเลยขอพิจารณาคดีใหม่ ศาลชั้นต้นอนุญาต
(3)

จำเลยให้การขอให้ยกฟ้อง

ศาลชั้นต้นพิพากษาให้จำเลยชำระเงิน 17,317 บาท พร้อมดอกเบี้ยอัตราร้อยละ 7.5 ต่อปี นับแต่วันที่ 26 มกราคม 2544 เป็นต้นไปจนกว่าจะชำระเสร็จแก่โจทก์ แต่ดอกเบี้ยตั้งแต่วันที่ 26 มกราคม 2544 จนถึงวันฟ้อง (ฟ้องวันที่ 5 กันยายน 2544) ต้องไม่เกิน 793 บาท กับให้จำเลยใช้ค่าฤชาธรรมเนียมแทนโจทก์ โดยกำหนดค่าทนายความให้ 1,000 บาท

จำเลยอุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์ภาค 8 พิพากษายืน โจทก์ไม่แก้อุทธรณ์จึงไม่กำหนดค่าทนายความชั้นอุทธรณ์ให้

จำเลยฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า การที่โจทก์ได้ชำระค่าอั่งเอกสารทั้งสองฉบับดังกล่าวแล้วในชั้นสืบพยานโจทก์ฝ่ายเดียว แม้ต่อมาศาลจะให้พิจารณาคดีใหม่ และโจทก์นำสืบกับอั่งเอกสารดังกล่าวเป็นพยานอีก ก็ต้องถือว่าค่าอั่งเอกสารที่โจทก์ชำระไว้แต่เดิมเป็นค่าอั่งเอกสารที่โจทก์นำสืบและอั่งส่งเป็นพยานด้วย โดยโจทก์ไม่จำเป็นต้องแถลงต่อศาลขอถือเอาค่าอั่งเอกสารเดิมเป็นการชำระค่าอั่งเอกสารที่ได้สืบพยานใหม่ตามที่จำเลยกล่าวอ้าง การที่ศาลชั้นต้นรับฟังเอกสารหมาย จ.1 และ จ.2 ประกอบการวินิจฉัยคดีของฝ่ายโจทก์จึงชอบด้วยกฎหมาย ที่ศาลอุทธรณ์ภาค 8 พิพากษามานั้นชอบแล้ว ฎีกาของจำเลยฟังไม่ขึ้น

พิพากษายืน ค่าฤชาธรรมเนียมชั้นฎีกาให้เป็นพับ

(สุทัศน์ ศิริมหาพฤกษ์-รัตน กองแก้ว-สุรศักดิ์ สุวรรณประกร)

ศาลจังหวัดตะกั่วป่า - นายเคารพ คุณธรรณ
ศาลอุทธรณ์ภาค 8 - นายธีระยุทธ ทรัพย์นภาพร

<u>แหล่งที่มา</u>	กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>